

Genova, 20 giugno 2023

a mezzo pec

Spett.le Direttore generale
dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
Largo Rosanna Benzi, 10 · 010 5551

protocollo@pec.hsanmartino.it

Oggetto: Richiesta pagamento somme

Spett.le Direttore generale,

formuliamo la presente in nome e per conto del sig., codice fiscale
al fine di richiedere il pagamento delle somme maturate dal Nostro Assistito, in costanza di rapporto di lavoro
a titolo di "buoni pasto" (ovvero il pagamento di una somma a titolo indennitario o risarcitorio).

Come a Voi ben noto la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5547 del 1.3.2021), allineandosi
ad altri precedenti di legittimità, ha recentemente statuito che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha
natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da
un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane
del lavoratore precisando che è la durata / articolazione del turno a determinare l'insorgenza del diritto alla
fruizione del servizio mensa/pasto ove la prestazione superi le 6 ore (così come disciplinato dal D. Lgs.
66/2003).

In ragione di quanto sopra il sig. intende agire al fine di richiedere tutto quanto
maturato, in costanza di rapporto, a tale titolo (vi precisiamo che abbiamo già conferito incarico a un
consulente del lavoro per l'elaborazione dei conteggi relativi alle differenze retributive maturate dal Nostro
Assistito).

Tanto premesso resto a disposizione del Vostro legale di fiducia, entro e non oltre QUINDICI giorni dal
ricevimento della presente, nell'ipotesi in cui siate interessati a valutare la possibilità di definire bonariamente
la vertenza. In difetto di un Vostro riscontro ci riterremo liberi di agire per tutelare gli interessi del Nostro
Assistito.

Il sig. sottoscrive la presente: a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c.
per l'impugnazione di eventuali rinunzie e/o transazioni sottoscritte; b) per l'interruzione di ogni termine di
prescrizione.

Distinti saluti

.....